



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 123/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

ישועה שושנה

ע"י ב"כ עוה"ד יצחקי אופיר
רח' הרצל 53, נתניה
טל': 09-8875688, פקס: 09-8875699

התובעת

- נ ג ד -

ישעיהו מזל

ע"י ב"כ עוה"ד מירה פרץ
רח' הרצל 5, נתניה
טל': 09-8870648, פקס: 09-8610368

הנתבעת

פסק דין

1. עניינה של התביעה מתן צו עשה שיורה לנתבעת להרוס את מבנה המגורים שנבנה על ידה או על ידי מי מטעמה בחצר הבית המשותף שברחוב אברהם פרידור 3, נתניה הידוע גם כגוש 9140 חלקה 11 (להלן: "הבית"), ולהשיב את מצב החצר לקדמותו.
2. הבית מורכב ממבנה אחד ומכיל 4 דירות. התובעת היא בעלת מחצית מזכויות החכירה בדירה הממוקמת בקומת הקרקע (יתרת זכויות החכירה רשומות על שם בעלה המנוח של התובעת). הנתבעת היא בעלת זכויות החכירה בדירה הממוקמת בקומה הראשונה ומעל לדירת התובעת.
3. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה.
4. לטענת התובעת, בתמצית, במהלך חודשים דצמבר וינואר, 2012, או סמוך לכך, בנתה הנתבעת ו/או מי מטעמה ברכוש המשותף של הבית מבנה מגורים, ללא היתר כדון, וללא הסכמת בעלי הדירות בבית; המבנה גורם נזק רב לדירת התובעת, לערכה ולאיכות חייה של התובעת, שכן הוא נשקף מחלון המטבח בדירתה וחוסם את הנוף ואת אור השמש; המבנה גם חוסם את הגישה למכלי הגז המשרתים את דירתה של התובעת, והדבר מהווה מפגע בטיחותי חמור; עם תחילת עבודות הבניה פנתה התובעת לנתבעת בדרישה להפסיק העבודות, אולם הנתבעת בחרה להתעלם מדרישתה.
5. בכתב ההגנה טענה הנתבעת, בתמצית, כדלקמן: האזור בו מתגוררים הצדדים להליך הוא אזור המאופיין במצוקה כלכלית ובמצוקת דיור קשה, משכך ועל מנת להתקיים נדרשים בעלי הדירות באזור האמור כמו גם בבית נשוא ההליך, לתוספת בניה ולהרחבת דירותיהם; הבניה, נשוא ההליך, מהווה הרחבת דירתה של הנתבעת;



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

התובעת הרחיבה את דירתה, ומשכך יש לראותה כמי שמסכימה להרחבת דירתה של הנתבעת; שאר בעלי הדירות בבית הרחיבו דירותיהם, כך שיש לראות אף אותם כמי שמסכימים להרחבה; הבניה היא בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף אשר אינו פוגע בזכויות מי מבעלי הדירות בבית; בבית קיימת חלוקת שימוש הנוהגת במשך שנים רבות ולפיה חצר הבית הקדמית משמשת את בעלי הדירות שבקומה הראשונה והחצר האחורית משמשת את בעלי הדירות שבקומת הקרקע; בין בעלה המנוח של התובעת ובין בעלה המנוח של הנתבעת הייתה הסכמה בע"פ ולפיה כל אחד מהם רשאי לעשות כראות עיניו ואף לבנות ולהשתמש בחלק שיוחד לו; התובעת הקימה מחסן לשימושה הייחודי בחלק שיוחד לה בחצר הבית האחורית, ומשכך אין היא רשאית להתנגד לשימוש שעושה הנתבעת בחלק שיוחד לה בחצר הבית הקדמית; אין בבניה כדי להוריד מערכה של דירת התובעת; המדובר בשכונת מגורים שנבנתה טלאי על טלאי והטענה כאילו היה נשקף מחלון דירתה של התובעת נוף משוללת כל יסוד; אין בבניה כדי למנוע מהתובעת גישה למכלי הגז שברשותה; הנתבעת מעולם לא פנתה לתובעת לצורך הפסקת עבודות הבניה; התביעה הוגשה בחוסר תום לב וממניעים פסולים.

דיון והכרעה

6. זכותו של בעל דירה ברכוש המשותף נקבעת על פי האמור בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), תקנון הבית המשותף, וההחלטות של האסיפה הכללית והנציגות.

7. סעיף 62 לחוק המקרקעין, אשר נמנה על הסעיפים שהוחלו באמצעות סעיף 77 לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים קובע כדלקמן:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).

8. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין שהוחל באמצעות סעיף 77 לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים קובע כדלקמן:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".

9. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית. ככל שמדובר בהצמדה של חלק מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירה, כי אז קובע סעיף 71 לחוק המקרקעין כי דרושה הסכמתם של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

10. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה פורמאלית, טעונה אף היא הסכמת בעלי הדירות כאמור. במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. ראה לעניין זה ע"א 2525/92, וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850: "... משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה "ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם". (ר' גם רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק – על 87(2), 732, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

11. הסכמה הנדרשת יכולה להיות גם בעל פה ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא. בע"א 815/81, יעקב כליפא ואח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3), 78, הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בין בעלי דירות בבית המשותף, הנוגעת למתן רשות לשימוש ברכוש המשותף, גם אם לא ניתן לה ביטוי רישומי בתקנון ובספר ההחלטות (ראה לעניין זה גם ע"א (חיפה) 1020/03, בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, תק – מח (2004) (1) וכן ע"א 19/81, בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ואח', פ,ד לו(2) 497).

12. עם זאת, קיימת הבחנה בין אופייה של ההסכמה הנדרשת לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, לבין אופייה של ההסכמה הנדרשת לצורך הענקת זכות קניינית. הסכמה קניינית, שמהותה הוצאת חלק מהרכוש המשותף והקנייתו לדירה פלונית, הגם שאינה מחייבת מסמך בכתב, צריכה להיות מפורשת, ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ראה פרשת ביבי לעיל, ע"א 5043/96, גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3), ע"א (מחוזי – ים) 9502/06, רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם בנבו)).

13. לעומת זאת, על הסכמה לרישיון לשימוש ייחודי במקרקעין ניתן ללמוד אף מכללא, וגם מהתנהלות הצדדים במשך השנים. ראה ע"א 32/77, טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210:

"לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי מקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד ושהשלימו עם שימוש של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך אותו זמן נמנע בעל הנכס תגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא".

14. בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין בעלי הדירות, הרי שהחלוקה המוסכמת נוגעת להחזקה ולשימוש הייחודי של כל בעל דירה בחלק מן החצר המשותפת. החלוקה המוסכמת משקפת את הרשות הנתונה לבעלי הדירות בבית המשותף להגיע להסכמות ביניהם לגבי אופן השימוש ברכוש המשותף, מלהבדיל משינוי הזכויות הקנייניות בו, אשר חייב להיעשות בדרך של הצמדה בהתאם להוראת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין. שינוי החלוקה המוסכמת מחייב הסכמה חדשה של בעלי הדירות לחלוקה האחרת. ראה ע"א (ת"א) 1791-08, לוי נ' טובה (לא פורסם).

15. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שאין בו משום תפיסת חזקה ייחודית, והוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4), 277: "שימוש ברכוש המשותף יחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים". ענין זה הינו פועל יוצא של ס' 31 (א) (1) לחוק המקרקעין הקובע כי " (א) באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים - להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".

מן הכלל אל הפרט

16. ביום 6.12.12 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהבית ומדירות הצדדים. להלן עיקרי רשמיי, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקול הביקור שנערך על ידי:

"נצפה בית טורי המכיל 4 דירות. שתי דירות בקומת קרקע ושתי דירות בקומה העליונה. לכל דירה כניסה נפרדת מרחוב פרידר בנתניה.

הכניסה לדירת הנתבעת היא הצפונית ביותר, ולאחריה הכניסה לדירתה של התובעת, וכן הלאה. דירת הנתבעת מעל דירת התובעת.

דירת התובעת בקומת הקרקע ודירת הנתבעת בקומה העליונה. לכל דירה, כאמור, כניסה נפרדת מרחוב פרידר נתניה.

הביקור החל בדירתה של התובעת. נצפתה הרחבה של הדירה לחזית הבית לכיוון רחוב פרידר (על פי הנוטען מרפסת שנסגרה). הביקור המשיך לעורפה של הדירה משם יצאנו באמצעות דלת לשטח החצר המשותפת. שם נצפה מחסן מקורה בתוכו נצפתה מכונית כביסה, כיור, וחפצים נוספים המשמשים את התובעת. כן נצפו בלוני גז הנשענים על חומה ומעליה קורות במבוק.

הביקור המשיך לעבר הכניסה לדירת הנתבעת. בכניסה נצפו מדרגות המהוות גישה לדירת הנתבעת. כן נצפתה חצר משותפת. בחצר נצפתה יחידת מגורים השייכת לנתבעת. יחידת המגורים הינה מול חלון דירת התובעת. נכנסו לתוך יחידת המגורים שם נצפו מטבחון, מקרר, סלון וחדר שינה.

כן עלינו בגרם המדרגות לדירת הנתבעת. מאחד החלונות בדירה צפינו במחסן של הנתבעת. התרשמתי כי בבית קיימת חלוקה כך שחצר הבית המשותפת בחזית הבית משמשת את הנתבעת וחצר הבית המשותפת שבעורף הבית משמשת את התובעת.

חלוקה דומה ראיתי בשתי הכניסות הנוספות לבית: ראיתי כי בחצר המשותפת הפונה לחזית הבית יחידה הבנויה מעץ וכן "דק" המשמשים את בעלי הדירה שבקומה העליונה, והחצר המשותפת הפונה לעורף הבית משמשת את בעלי הדירה שבקומת הקרקע".

17. אין חולק כי כל החצרות בהיקף הבית, מהוות חלק מהרכוש המשותף של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

18. מביקורי במקום ומהראיות והעדויות שהובאו בפני התרשמתי כי בין בעלי הדירות קיימת במשך שנים רבות חלוקה מוסכמת באשר לשימוש בחצר הבית המשותפת כאשר בעלי הדירות שבקומת הקרקע עושים שימוש ייחודי בחצרות העורפיות של הבית ובעלי הדירות שבקומה הראשונה עושים שימוש ייחודי בחצרות הקדמיות של הבית. (ראה עדותו של מר אבינועם ישועה מטעם התובעת, פרוטוקול מיום 10.9.13, עמ' 10, שורות 11-18, ראה גם עדותה של הנתבעת, פרוטוקול מיום 10.9.13, עמ' 16, שורות 38-41).

19. עוד עולה מהראיות שהובאו בפני כי לכל אחד מהצדדים להליך היה מחסן בשטח שהוחזק ייחודית על ידו, וכי הייתה הסכמה בין הצדדים במשך שנים ארוכות לכך. ואולם, בעוד שהמחסן של התובעת נותר מחסן, הרי שהנתבעת הסבה את המחסן שהיה ברשותה למבנה מגורים לשימושו של בנה ובני משפחתו, ואף הרחיבה אותו (להלן: "התוספת"). ראה עדותו של תומר ישעיהו, בנה של הנתבעת, בתיק ת"ב 53924-01-13, עיריית נתניה נ' ישעיהו בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניינים מקומיים נתניה, בעקבות כתב אישום שהוגש כנגד הנתבעת ובנה בגין בניית מבנה המגורים ללא היתר כדין. הוגש כמוצג ת'6.

20. לטענת הנתבעת יש לראות את מבנה המגורים כיחידה הבנויה ממבנה ישן הוא המחסן (סומן כ - Y על גבי התמונה נספח ד' - ראה בתיק המוצגים) ומתוספת "זוטרה של מספר מטרים בודדים" שנבנתה, לטענתה, בשנת 2012 (סומנה כ - X על גבי התמונה נספח ד' - ראה בתיק מוצגים). מאחר ובכתב התביעה ההתייחסות היא לגבי מבנה שנבנה בשנת 2012, טוענת הנתבעת כי סעד ההריסה המבוקש מתייחס אך ורק לתוספת, וכי טענות התובעת בסיכומיה להריסת כל מבנה המגורים מהווה הרחבת חזית. עיון בכתב התביעה מלמד כי התבקש להורות על הריסת מבנה המגורים שנבנה על ידי הנתבעת בחצר הבית המשותפת ולהשיב המצב לקדמותו (ראה סעיף 17 לכתב התביעה). הנה כי כן, בכתב התביעה התבקש להורות על הריסת כל מבנה המגורים, ומשכך דין טענת הרחבת החזית להידחות. למעלה מן הדרוש אוסיף כי כלל לא הוכח לי כי התוספת אכן נבנתה בשנת 2012, כנטען, ואף לו היה מוכח, כאמור, לא היה בכך כדי להכשיר את הסבת המחסן למבנה מגורים מהנימוקים שיפורטו להלן:

21. כפי שעלה מהביקור במקום ומחומר הראיות, עסקינן בשטח חצר אשר בשימוש ייחודי של הנתבעת. הא ותו לא. לאור זאת, לא הייתה רשאית הנתבעת לבנות באותו שטח או להרחיב את המחסן שהיה קיים לה שם ללא שקיבלה הסכמות יתר בעלי הדירות לכך. זאת ועוד, אפילו היה השטח צמוד לדירתה בצמידות של ממש בהתאם להוראת סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין לא היה בכך כדי להקנות לה את הזכות לבנות על שטח זה ללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית. וראה בעניין זה את אשר נקבע ברע"א 11017/08, פל נ' ליבוביץ, (פורסם בנבו): "הצמדה של שטח לדירה מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד אך אינה מקנה לו זכות לבנות על השטח המוצמד, וניצול זכויות הבנייה בבית המשותף מותנה אפוא בהסכמת יתר בעלי הדירות".

22. בביקור במקום נוכחתי לדעת כי אכן לבעלי הדירות כולם חצר שבשימוש ייחודי ולמרביתם אף קיים מחסן המשמש אותם בחלק החצר שבשימושם. ואולם, ברי כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 123/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מכוח החלוקה והנוהג הקיימים במקום לנתבעת קיימת הסכמת התובעת לשימוש במחסן אך לא לבניית מבנה המגורים – זאת מצריכה הסכמה מחודשת, וכזו לא ניתנה.

23. טענת הנתבעת כי בעלה המנוח של התובעת נתן הסכמתו לבניית מבנה המגורים בחצר לא הוכחה. מהעדויות שהובאו בפני עולה כי במועד בו הוקם מבנה המגורים בעלה של התובעת כבר לא היה בין החיים, ולא הובאה כל ראיה כי נתן הסכמתו לבניית האמורה טרם מותו (ראה עדותה של הנתבעת, פרוטוקול מיום 10.9.13, עמ' 19, שורות 8-11). ממילא אפילו הייתה מוכחת ההסכמה הנטענת, הרי שלא היה די בכך, שכן נדרשת הסכמת כל יתר בעלי הדירות, ואף זו לא הוכחה.

האם יחידת המגורים מהווה הרחבת דירתה של הנתבעת כהגדרתה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין?

24. לא מצאתי כי יש לראות בהקמת מבנה המגורים משום הרחבת דירתה של הנתבעת, ואבהיר: סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין נועד לאפשר, בהתקיים תנאים מסוימים, הרחבה של דירה בבית משותף:

”(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה....”

25. סעיף 71ב (ג) קובע כי ”בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין”.

26. במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה לאור זאת, יכולה ההרחבה להיות אנכית כגון בנייה על גג הבית שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית כגון בניית מרפסת ובניית פרגולה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש. להבדיל, בניית יחידה נוספת על גג הבית, למשל, אינה נכללת במסגרת תיקון לחוק המקרקעין, ויש לקבל הסכמת כל בעלי הדירות לצורך כך. ראה לעניין זה א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני המקרקעין, חלק שלישי, בתים משותפים בהוצאת בורסי 2001, עמ' 223, וכן ע"א (י-ם) 190/84, דיבון נ' הממונה על המרשם, פס"מ תשמ"ה (ב), 265. ראה גם הדברים שנאמרו בע"א (ירושלים) 3418/09, עטיה נ' שגיא (פורסם ביום 17.1.10):

”זאת ועוד, פרשנותו המרחיבה של ב"כ המערערים המלומד, עלולה לרוקן מתוכן את תכלית החוק הבאה, כאמור, להקל על פתרון מצוקת דיור וצפיפות מגורים בדירה אחת על חשבון זכויותיהם הקנייניות של הדיירים האחרים בבית המשותף. אכן, נכון, כל בניית מחסן מפנה בדירה את אותם שטחים המצויים בה לאחסון, ובאופן זה מתרחב השטח המיועד נטו למגורים בדירה. ברם, משמעות אימוץ טיעון זה בכל מקרה, יוביל להכשרת הבנייה ללא הסכמת כל דיירי הבית המשותף בכל אתר ואתר ברכוש המשותף. תהיה זו בגינה, בחנייה, בחדר המדרגות, ובכל מקום אחר שבבית המשותף, ללא זיקה כלשהי לדירה, שכן בכל מקרה ומקרה תמיד ניתן לטעון כי הבנייה ברכוש המשותף מפנה שטחי מגורים בתוך הדירה”.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 123/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

27. דירת הנתבעת ממוקמת בקומה הראשונה. מבנה המגורים ממוקם בקומת הקרקע. מבנה המגורים מהווה יחידה עצמאית העומדת בפני עצמה והמנותקת מדירת הנתבעת. משכך, אין עסקינן בהרחבה.

28. משמצאתי כי אין המדובר ב"בהרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ממילא לא חל גם סעיף 71ב(ג) שעניינו הרחבה דומה שביצע בעל דירה אחר בבית.

29. לא מצאתי גם לקבל את הטענה כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. בנייה של יחידה ברכוש המשותף אינה יכולה להיחשב שימוש אשר אינו מונע שימוש דומה מיתר בעלי הדירות בבית, ואין הוא עולה כדי שימוש סביר.

טענות נוספות

30. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעת היא כי בניית מבנה המגורים נדרשה בשל מצוקת הדיור הקשה בה מצויים בנה ובני משפחתו. איני מוסמכת לשקול שיקולים סוציו אקונומיים, ואין בטענה זו כדי להכשיר את הבניה שלא בהתאם להוראות הדין, ואין לי אלא לדחותה.

31. עוד טענה הנתבעת כי התובעת הרחיבה דירתה ללא היתר כדין ועל חשבון הרכוש המשותף ואף המחסן בו היא עושה שימוש נבנה על הרכוש המשותף אף הוא ללא היתר כדין, ומשכך היא מנועה מטעמי חוסר תום לב מלטעון כנגד בניית יחידת המגורים. טענות אלו של הנתבעת לא הוכחו, וממילא אני נעדרת הסמכות לדון בטענות הנוגעות לדיני התכנון והבניה. אוסיף, כי אף לו טענות אלה היו מוכחות לא היה בהם כדי להכשיר את בניית יחידת המגורים שלא על פי הוראות הדין. מהראיות שהוצגו בפני, כמפורט לעיל, עלה כי לכל אחד מהצדדים היה מחסן בשטח שיוחד לשימושו הייחודי, בו עשה שימוש בהסכמת הצדדים במשך שנים ארוכות. הסכמת הצדדים ניתנה אפוא לשימוש במחסן ולא לבניית יחידת המגורים, ואין בסירובה של התובעת להסכים לבנייה האמורה כדי להצביע על חוסר תום לב.

32. טענות התובעת לירידת ערך דירתה ופגיעה בנוף בעקבות בניית יחידת המגורים לא הוכחו, ואני מוצאת לדחותן.

33. מביקורי במקום, ראיתי כי בלוני הגז המשרתים את דירת התובעת מצויים בחצר העורפית שאין חולק כי לתובעת חזקה ייחודית בה. עוד ראיתי כי קיימת דלת יציאה מתוך דירתה של התובעת לחצר האמורה ולבלוני הגז. משכך, אני מוצאת לדחות את טענת התובעת בהקשר זה.

34. בסיכומים שהוגשו מטעם התובעת התבקש סעד נוסף שלא בא זכרו בכתב התביעה שהוגש מטעם התובעת והוא הריסת "הגדר והשערים". אני מוצאת בכך הרחבת חזית, ומשכך לא מצאתי להיעתר לו.

מספר הערות טרם סיום

35. אין בפסק דיני זה כדי להכשיר, בפן התכנוני, כל בניה הדורשת היתר בניה ע"פ דיני התכנון והבניה, אלא כדי לחייב בפן הקנייני בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 123/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

36. אין באמור בפסק הדין משום הקניית זכות קניינית כלשהי בחצרות הבית. חצרות אלה נותרות מבחינה קניינית רכוש משותף של כל בעלי הדירות, ואין בקביעותי כדי לאפשר הצמדתן לדירות מדירות הבית שלא על פי הקבוע בסעיפים הרלבנטיים שבחוק המקרקעין.

37. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת להרוס על חשבונה את כל מבנה המגורים ($Y - X$) הקיים בחצר הבית הקדמית, ולהשיב המצב לקדמותו, וזאת בתוך 90 ימים מהיום. כמו כן, אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת הוצאות בגין החזר אגרת תביעה בסך 633 ₪, וכן הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך 4,500 ₪. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ח' באדר ב תשע"ד, 10 במרץ 2014.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה